



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT - OPI 324

VISTO el Expediente N° EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley, actualmente Artículos 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación que motiva la presente opinión consultiva implicó, en primer lugar, la adquisición de acciones representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social emitido de la firma VTTI V.B. por la firma TERMINALS FINANCE B.V. a la firma BUCKEYE PARTNERS L.P., en virtud de un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado entre las firmas TERMINALS FINANCE B.V. y BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIF U.A. una firma subsidiaria de BUCKEYE PARTNERS L.P., con fecha 1 de noviembre de 2018.

Que, por lo tanto, la firma TERMINALS FINANCE B.V. se convierte en el único accionista directo de la firma VTTI V.B.

Que, simultáneamente, las firmas IFM INVESTORS PTY LTD y VITOL HOLDING BV suscriben a través de sus subsidiarias y ponen en vigencia un nuevo acuerdo de accionistas respecto a la firma TERMINALS FINANCE B.V., que estipula derechos de gobierno sobre la firma TERMINALS FINANCE B.V. tanto en favor de la firma IFM INVESTORS PTY LTD como de la firma VITOL HOLDING BV, lo cual repercute directamente en el control sobre la firma VTTI V.B., cuyo único accionista post-transacción es la firma TERMINALS FINANCE B.V.

Que, por lo tanto, luego de implementadas todas las fases descriptas, la transacción conlleva un cambio en la naturaleza del control sobre la firma VTTI V.B., de control conjunto entre las firmas VITOL HOLDING BV y BUCKEYE PARTNERS L.P. a control conjunto entre las firmas VITOL HOLDING BV e IFM INVESTORS PTY LTD.

Que las partes consultantes informaron que la firma IFM INVESTORS PTY LTD y sus subsidiarias no poseen activos ni volumen de negocios en la REPÚBLICA ARGENTINA, como tampoco tienen ventas ni activos en el país.

Que, entonces, no existen en estos casos la posibilidad de que se produzcan efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar al dueño de una empresa por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el Mercado Argentino que pueda verse reforzada por la adquisición exenta.

Que la firma IFM INVESTORS PTY LTD no poseía, previo a la operación que motiva la presente opinión consultiva, activos o acciones de empresas en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que teniendo en cuenta lo declarado por las partes en la presente operación, cabe concluir que la misma encuadra en la excepción prevista en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que en su presentación de fecha 24 de enero de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial”.

Que, el día 31 de enero de 2019, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó que la documentación reseñada en el considerando inmediato anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro, dependiente de la citada ex Comisión Nacional.

Que, a su vez, en la presentación de fecha 13 de marzo de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial”.

Que, el día 14 de marzo de 2019, la mencionada ex Comisión Nacional ordenó que la documentación reseñada en el considerando inmediato anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro.

Que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible, siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados.

Que, en la operación traída a consulta, el volumen de negocios de las firmas involucradas no se indica como inferior a los umbrales previstos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de Mayoría de fecha 23 de julio de 2019, correspondiente a la “OPI. 324”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre las firmas TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de la firma IFM INVESTORS PTY LTD, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, conforme lo previsto en el inciso c) del Artículo 11 de la referida norma; y conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial” en su presentación de fecha 24 de enero de 2019 y la documentación acompañada como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial” en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019, teniendo

por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

Que, asimismo, recomienda hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el día 30 de julio de 2019, la citada ex Comisión Nacional requirió a las firmas consultantes que acompañaran el acuerdo de accionistas a que refieren las consultantes o documento jurídico equivalente que acredite que la firma IFM INVESTORS PTY LTD, adquiere el control conjunto sobre la firma TERMINALS FINANCE B.V.

Que con fecha 30 de agosto de 2019, las partes consultantes presentaron copia en idioma original del documento en cuestión, solicitando se le otorgara tratamiento confidencial —en virtud de lo establecido en el Artículo 13 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el inciso 8) del Anexo de la Resolución N° 359 de fecha 19 de junio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN — y se las eximiera de presentar una traducción legalizada del mismo —de conformidad con la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó que la documentación reseñada en el considerando anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del Organismo.

Que la documentación presentada por las partes consultantes importa información sensible, siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado.

Que la documentación presentada por las partes consultantes resulta suficiente en su versión en idioma original a los fines de realizar el análisis del caso.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen Complementario de fecha 30 de octubre de 2019 correspondiente a la “OPI 324” en el cual aconseja a señor Secretario de Comercio Interior; a) la operación traída a consulta el día 24 de enero de 2019, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre las firmas TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de la firma IFM INVESTORS PTY LTD, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, conforme lo previsto en el inciso c) del Artículo 11 de la referida norma, b) conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 24 de enero de 2019, la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019 y la documentación acompañada como «Anexo I –Confidencial» de fecha 30 de agosto de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro, y c) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como en su presentación de fecha 30 de agosto de 2019.

Que el suscripto comparte los términos de los mencionados Dictámenes de fecha 23 de julio de 2019 y de fecha 30 de octubre de 2019 a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose a ambos como parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, en los Artículos 5° del Decreto N° 480/18 y 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas TERMINALS FINANCE B.V. y BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIF U.A. de la documentación acompañada como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial” en su presentación de fecha 24 de enero de 2019 y de la documentación acompañada como “Anexo V – Confidencial” y “Anexo VIII – Confidencial” en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019, y de la documentación acompañada como «Anexo I –Confidencial» en su presentación de fecha de fecha 30 de agosto de 2019 teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Dispénsese a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como en su presentación de fecha 30 de agosto de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase al control previo la operación traída a consulta, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre las firmas TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de la firma IFM INVESTORS PTY LTD, conforme lo previsto en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 5°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 23 de julio de 2019 y de fecha 30 de octubre de 2019, ambos correspondientes a la “OPI. 324”, emitidos por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT e IF-2019-97848026-APN-CNDC#MPYT, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 324 | Dictamen Art. 11, inc. (c), Ley N° 27.442, Greco, Viegens, Bidart, Stordeur

EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT | (OPI 324) LTV-PR

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado “OPI 324 - *TERMINALS FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COOPERATIEF U.A., MARTANK B.V. Y LUXPOORT S.A.R.L. S/SOLICITUD DE OPINIÒN CONSULTIVA*,” iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 por las firmas TERMINALS FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIEF U.A., MARTANK B.V. y LUXPOORT S.À.R.L.

I. SUJETOS INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN Y SU ACTIVIDAD

I.1. Participantes de la Operación

1. IFM INVESTORS PTY LTD (en adelante, "IFM") es una gestora de activos e inversiones a nivel global con sede en Melbourne, Australia. Su cartera de inversión se compone de activos en infraestructura, acciones cotizadas, *private equity* e inversiones de deuda.
2. IFM no posee activos localizados en la República Argentina, ni ha generado volumen de negocios alguno en el país durante los ejercicios económicos finalizados en 2016, 2017 y 2018.
3. VITOL HOLDING BV (en adelante, y junto con sus subsidiarias y compañías relacionadas, "VITOL"), es una empresa comercializadora de energía y *commodities*; su negocio principal es el comercio y distribución de productos energéticos a nivel mundial. Los clientes de VITOL incluyen empresas petroleras nacionales, multinacionales, empresas industriales, empresas químicas líderes y las aerolíneas más grandes del mundo.
4. VITOL está activo en la República Argentina a través de VITOL S.A. —una sociedad constituida bajo las leyes de Suiza—, y sus subsidiarias argentinas (i) VITOL ARGENTINA S.A., focalizada en la prestación de servicios relacionados con la comercialización y suministro de combustibles; (ii) PETROIL PETRÓLEO Y DERIVADOS S.A., que se dedica a la logística de transporte, ofreciendo servicios logísticos de transporte terrestre y marítimo, y operando terminales de almacenamiento; y (iii) SYNERGIA

OIL S.A., cuyo objeto es la producción, comercialización, importación y exportación de granos, cereales y semillas oleaginosas.¹

5. BUCKEYE PARTNERS L.P. (en adelante, "BUCKEYE"), es una cooperativa con responsabilidad limitada que posee y opera, o posee un interés significativo, en una red global y diversificada de activos integrados que proporciona soluciones logísticas intermedias —principalmente transporte, almacenamiento, transformación y comercialización de productos petrolíferos líquidos.

I.2. El Objeto de la Operación

6. La operación que motiva la presente opinión consultiva se compone de dos negocios jurídicos simultáneos y vinculados, que implican modificaciones en la naturaleza del control que se ejerce sobre dos sociedades relacionadas —estas son TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V.

7. TERMINALS FINANCE B.V. (en adelante, "TF HOLDCO") es un vehículo jurídico constituido bajo las leyes de los Países Bajos y cuyo único propósito es ser la sociedad *holding* de VTTI B.V. El elenco accionario de TF HOLDCO se encontraba conformado por MARTANK B.V. —una subsidiaria de VITOL—, y LUXPOORT S.À.R.L —una subsidiaria de IFM—, siendo cada una titular de acciones representativas del 50% del capital social de TF HOLDCO.

8. Sin perjuicio de esta configuración accionaria con participaciones sociales equivalentes, TF HOLDCO se encontraba exclusivamente controlada por VITOL, en virtud de ciertos derechos de gobierno estipulados en un acuerdo de accionistas que se estuvo vigente hasta la implementación de la operación que motiva la presente opinión consultiva.

9. VTTI B.V. (en adelante, "VTTI"), es una firma que posee, desarrolla y adquiere activos refinados de petróleo, productos y terminales de crudo y de infraestructura energética relacionada a escala global.

10. En la República Argentina, VTTI está activa a través de su subsidiaria VITCO S.R.L. (en adelante, "VITCO"), cuya actividad principal es poseer y operar una terminal de almacenamiento para productos petrolíferos ubicada en la localidad de Zárate (Provincia de Buenos Aires).

11. Como ya se mencionará, en forma previa a la transacción que motiva esta opinión consultiva, TF HOLDCO era indirecta y *exclusivamente* controlada por VITOL, y luego de perfeccionada la transacción pasa a ser controlada indirecta y *conjuntamente* controlada por VITOL e IFM.

12. Esta modificación en la naturaleza del control sobre TF HOLDCO se produce como resultado de una modificación en el acuerdo de accionistas que vincula a las subsidiarias de VITOL e IFM que participan directamente en el capital social de TF HOLDCO.

13. A su vez, TF HOLDCO era titular directo de acciones que representaban el 50% del capital social de VTTI, siendo BUCKEYE el titular indirecto del 50% restante. Esta configuración accionaria pre-transacción determinaba que VTTI fuera indirecta y conjuntamente controlada por BUCKEYE y por VITOL.

14. Ahora bien, en simultáneo con la modificación realizada al acuerdo de accionistas que mencionáramos, TF HOLDCO adquirió el paquete accionario de BUCKEYE, transformándose en el único accionista de VTTI.

15. Conforme lo expuesto, puede observarse que, en forma previa a la transacción que motiva esta opinión consultiva, VTTI y sus subsidiarias —entre ellas, VITCO— se encontraban indirecta y conjuntamente controladas por VITOL y BUCKEYE. Luego de perfeccionada la operación reseñada, VTTI pasará a ser indirecta y conjuntamente controlada por VITOL y IFM.

II. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

16. Con anterioridad a la operación que motiva esta opinión consultiva, el elenco accionario de VTTI se encontraba conformado por TF HOLDCO y BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIEF U.A. —una subsidiaria de BUCKEYE—, siendo cada una titular de acciones representativas del 50% del capital social de VTTI.

17. Por su parte, TF HOLDCO era un *joint venture* de propiedad conjunta entre MARTANK B.V. —una subsidiaria de VITOL—, y LUXPOORT S.À.R.L —una subsidiaria de IFM.

18. Ahora bien, y a pesar que el capital social de TF HOLDCO se repartía en partes iguales entre sus 2 accionistas, ciertos derechos de gobierno que correspondían a VITOL en relación a TF HOLDCO le permitían ejercer una influencia decisiva sobre VTTI; estos derechos eran producto de un acuerdo de accionistas entre las subsidiarias mencionadas que sería ulteriormente modificado.

19. Por lo tanto, con anterioridad al perfeccionamiento de la transacción, VTTI y sus subsidiarias eran conjuntamente controlada por VITOL y BUCKEYE.

III. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

20. Como fue reseñado, la operación que motiva la presente opinión consultiva implicó, en primer lugar, la adquisición de acciones representativas del 50% del capital social emitido de VTTI por TF HOLDCO a BUCKEYE, en virtud de un «*Contrato de Compraventa de Acciones*» celebrado entre TF HOLDCO y BUCKEYE el 1 de noviembre de 2018. La derivación principal de ello es que TF HOLDCO se convierte en el único accionista directo de VTTI.

21. Simultáneamente, IFM y VITOL suscriben —a través de sus subsidiarias— y ponen en vigencia un nuevo acuerdo de accionistas respecto a TF HOLDCO, que estipula derechos de gobierno sobre TF HOLDCO tanto en favor de IFM como de VITOL, lo cual repercute directamente en el control sobre VTTI —cuyo único accionista post-transacción es TF HOLDCO.²

22. Por lo tanto, luego de implementadas todas las fases descriptas, la transacción conlleva un cambio en la naturaleza del control sobre VTTI, de control conjunto entre VITOL y BUCKEYE a control conjunto entre VITOL e IFM.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

23. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como único sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a las presentaciones y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran en este dictamen, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

24. En cuanto la cuestión planteada, cabe destacar que las partes consultantes exponen 2 argumentos para sostener que la operación de concentración económica descripta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442.

25. El primero de estos argumentos gira en torno al supuesto que el volumen de negocios de las empresas afectadas por la operación analizada resultaría inferior al que la norma dispone como apto para generar la obligación de notificar la transacción para su autorización por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia. Por otra parte, el segundo argumento se relaciona con el carácter de «*new comer*» (o «*first landing*») que revestiría IFM en el marco de la transacción.

26. Sin perjuicio de la manera en que han sido expuestos por los consultantes, ambos argumentos —no alcanzar el volumen de negocios o encuadrar en la excepción del Art. 11, inc.(c), de la Ley N° 27.442— constituyen individualmente condiciones suficientes para que una operación quede exenta de la obligación

de notificación mencionada.

27. En particular, la excepción del Art. 11, inc. (c), de la Ley N° 27.442, establece que: "[S]e encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones:... c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses."

28. Analizando el fundamento de esta exención legal, la doctrina primero explica que el propósito de la norma es excluir de la obligación de notificar a aquellas operaciones en que una empresa extranjera, sin operaciones en la Argentina, ingresa en los mercados nacionales.

29. La justificación reside en que, por regla general, no existen en estos casos la posibilidad de que se produzcan efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar al dueño de una empresa por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el mercado argentino que pueda verse reforzada por la adquisición exenta.³

30. Se puede apreciar entonces que lo esencial, a fines de determinar la procedencia de la exención, radica en constatar si el adquirente es titular de "... activos o acciones de otras empresas en la Argentina..." en forma previa a una operación de concentración.

31. Las partes consultantes han declarado que IFM (y sus subsidiarias) "... no posee[n] activos ni volumen de negocios en Argentina...", como tampoco "... tiene[n] ventas ni activos en el país." Posteriormente, las partes consultantes ratificaron que ni IFM ni sus subsidiarias registraron exportaciones a la República Argentina durante los últimos treinta y seis (36) meses.

32. Bajo ese marco de situación, solo resultaría necesario determinar si la participación accionaria que IFM ostentaba en TF HOLDCO en forma previa a la transacción que motiva la presente opinión consultiva resulta un impedimento para aplicar la excepción propuesta.

33. Sobre este aspecto, debe recordarse que IFM era titular indirecto —situación que la transacción que motiva la presente opinión consultiva no altera— de acciones representativas del 50% del capital social de TF HOLDCO, que a su vez co-controlaba a VTTI, compañía que sí posee subsidiarias y desarrolla actividades en la República Argentina.

34. En esa línea, puede afirmarse que la tenencia accionaria previa en cabeza de IFM no representa un impedimento para la procedencia de excepción. Ello es consecuencia de que esta participación social no le otorgaba ninguna clase de control sobre TF HOLDCO y, en consecuencia, tampoco tenía control sobre VTTI y sus subsidiarias. Este enfoque encuentra soporte en distintos antecedentes de esta Comisión Nacional.⁴

35. Producto de lo expuesto, cabe considerar que IFM no poseía, previo a la operación que motiva la presente opinión consultiva, activos o acciones de empresas en la República Argentina.

36. Teniendo en cuenta lo declarado por las partes en la presente operación, cabe concluir que la misma encuadra en la excepción prevista en el Art. 11, inc. (c), de la Ley N° 27.442.

V. EL PROCEDIMIENTO

37. El día 24 de enero de 2019, TF HOLDCO, BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIF U.A., MARTANK B.V. y LUXPOORT S.À.R.L. se presentaron ante esta Comisión Nacional a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica, en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

38. Con fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes, comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8 del «Anexo I» del Decreto N° 89/2001.

39. Con fecha 5 de julio de 2019, los consultantes efectuaron una presentación contestando la totalidad de los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, pasando las actuaciones a dictaminar.

VI. CONFIDENCIALIDAD

40. En su presentación de fecha 24 de enero de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial».

41. El día 31 de enero de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

42. En su presentación de fecha 13 de marzo de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial».

43. El día 14 de marzo de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

44. Ahora bien, considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

45. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 del Decreto N° 480/2018 y el Artículo 1, inciso (8) de la Resolución SC N° 359/2018, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

VII. CONCLUSIÓN

46. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, el Presidente Lic. Esteban Manuel Greco y los Vocales Maria Fernanda Vicens, Marina Bidart y Eduardo Stordeur aconsejan al Señor Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo disponer que **(a)** la operación traída a consulta, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de IFM INVESTORS PTY LTD, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, conforme lo previsto en el Artículo 11, inciso (c), de la referida norma, y **(b)** conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 24 de enero de 2019 y la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

47. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Los consultantes han informado que SYNERGIA OIL S.A. actualmente se encuentra inactiva.

² Es oportuno resaltar que la operación que motiva esta opinión consultiva no supone cambios en la estructura accionaria de TF HOLDCO; en efecto, pre y post-operación los accionistas finales de esta siguen siendo IFM y VITOL, cada una con acciones representativas del 50% del capital social.

³ Ver CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo y SEREBRINSKY, Diego. *“Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia”*. Editorial Heliasta, 3a Edición. Buenos Aires, 2017, páginas 123 a 125.

⁴ Puede citarse la Opinión Consultiva N° 73/2000 y el Dictamen CNDC 1398/16, entre otros.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 324 | Dictamen Complementario - Voto Mayoría

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen complementario al Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT suscripto el 23 de julio de 2019 por el Lic. Esteban Greco, el Dr. Eduardo Stordeur (h) y las Lics. Fernanda Vicens y Marina Bidart, en las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado “OPI 324 - *TERMINALS FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIEF U.A., MARTANK B.V. Y LUXPOORT S.À.R.L. S/SOLICITUD DE OPINIÒN CONSULTIVA*,” iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 por las firmas TERMINALS FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIEF U.A., MARTANK B.V. y LUXPOORT S.À.R.L.

I. ANTECEDENTES

1. El día 24 de enero de 2019, TF FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COÖPERATIF U.A., MARTANK B.V. y LUXPOORT S.À.R.L. se presentaron ante esta Comisión Nacional a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica, en los términos del Art. 10 de la Ley N° 27.442.
2. Luego de analizar la información aportada y las declaraciones realizadas por las partes consultantes a lo largo del trámite, quienes suscriben el presente dictamen concluyeron que la operación que motivara la consulta encuadraba en la excepción prevista en el Art. 11, inc. (c), de la Ley N° 27.442, emitiendo a tal fin el Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT, donde aconsejaban al Señor Secretario de Comercio Interior disponer que la operación que motiva la consulta promovida no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442.
3. Aunque en el presente dictamen no serán re-evaluadas ni revertidas las conclusiones a las que se arribara en Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT, conviene practicar un breve *racconto* de

las circunstancias de hecho y del análisis jurídico realizado para esclarecer la cuestión que se suscitara con posterioridad a su dictado.

4. La operación que motivó la presente opinión consultiva y la solución que se aconsejara en el referido Dictamen se compone de dos negocios jurídicos simultáneos y vinculados, que implicaron modificaciones en la naturaleza del control que se ejerce sobre dos sociedades relacionadas —estas son TERMINALS FINANCE B.V. (en adelante, "TF HOLDCO") y VTTI B.V. (en adelante, "VTTI").

5. La relación entre estos dos entes societarios es el resultado de que la primera —TF HOLDCO— es accionista de VTTI.

6. Asimismo, mientras TF HOLDCO es una sociedad *holding*, utilizada exclusivamente para la administración de la participación social en VTTI, esta última es una firma que posee, desarrolla y adquiere activos refinados de petróleo, productos y terminales de crudo y de infraestructura energética relacionada a escala global. En la República Argentina, VTTI está activa a través de su subsidiaria VITCO S.R.L., cuya actividad principal es poseer y operar una terminal de almacenamiento para productos petrolíferos ubicada en la localidad de Zárate (Provincia de Buenos Aires)

7. En forma previa a la transacción que motiva esta opinión consultiva, TF HOLDCO era indirecta y *exclusivamente* controlada por VITOL HOLDING BV (en adelante, "VITOL"), y luego de perfeccionada la transacción pasa a ser controlada indirecta y *conjuntamente* por VITOL e IFM IFM INVESTORS PTY LTD (en adelante, "IFM").

8. Esta modificación en la naturaleza del control sobre TF HOLDCO se produce como resultado de una modificación en el acuerdo de accionistas que vincula a las subsidiarias de VITOL e IFM que participan directamente en el capital social de TF HOLDCO.

9. A su vez, TF HOLDCO era titular directo de acciones que representaban el 50% del capital social de VTTI, siendo BUCKEYE PARTNERS L.P. (en adelante, "BUCKEYE") el titular indirecto del 50% restante. Esta configuración accionaria pre-transacción determinaba que VTTI fuera indirecta y conjuntamente controlada por BUCKEYE y por VITOL.

10. Ahora bien, en simultáneo con la modificación realizada al acuerdo de accionistas que mencionáramos en párrafo 8, TF HOLDCO adquirió el paquete accionario de BUCKEYE —transformándose de esta manera en el único accionista de VTTI.

11. Conforme lo expuesto, en forma previa a la transacción que motiva esta opinión consultiva, VTTI y sus subsidiarias —entre ellas, VITCO S.R.L.— se encontraban *indirecta y conjuntamente* controladas por VITOL y BUCKEYE. Luego de perfeccionada la operación reseñada, VTTI pasará a ser *indirecta y conjuntamente* controlada por VITOL y IFM.

12. Luego de describir la compleja ingeniería jurídica utilizada para implementar la transacción y sus implicancias sobre la estructura de control de las TF HOLDCO y VTTI, las partes consultantes delinearon 2 argumentos para sostener que la operación de concentración económica descripta no se encontraba alcanzada por la obligación de notificar establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442.

13. El primero de estos argumentos giraba en torno al supuesto que el volumen de negocios de las empresas afectadas por la operación analizada resultaría inferior al que la norma dispone como apto para generar la obligación de notificar la transacción para su autorización por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia. El segundo argumento se relacionaba con el carácter de «new comer» (o «*first landing*») que revestiría IFM en el marco de la transacción.

14. Luego de analizar la información aportada y las declaraciones realizadas por las partes consultantes, quienes suscriben el presente dictamen concluyeron que la operación que motivara la consulta promovida encuadraba en la excepción prevista en el Art. 11, inc. (c), de la Ley N° 27.442.¹

15. Efectivamente, con fecha 23 de julio de 2019, esta Comisión emitió el ya mencionado Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT, en el cual recomendó al Señor Secretario de Comercio Interior disponer que (a) la operación traída a consulta, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de IFM INVESTORS PTY LTD, se no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y (b) conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 24 de enero de 2019 y la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

16. Por último, se reitera en el presente no se re-analizan ni se revierten las conclusiones a las que se arribara en Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN N° IF-2018-64234286-APN-CNDC#MPYT

17. El día 26 de julio de 2019, el Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisan emitió su voto particular con respecto a la operación que motivara la presente opinión consultiva.

18. En dicho dictamen manifestó que *"... leída que fuera toda la documentación obrante en las actuaciones, entre la que **no ha sido posible encontrar glosado el acuerdo de accionistas a que refieren las consultantes o documento jurídico equivalente que acredite que IFM INVESTORS PTY LTD adquiere el control conjunto sobre TERMINALS FINANCE B.V., este VOCAL, por estar imposibilitado de analizar la documentación básica y necesaria para emitir opinión fundada acerca de la presente consulta, ha de abstenerse de aconsejar al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO, en el marco Expediente EX-2019-04741621- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado "OPI 324 - TERMINALS FINANCE B.V., BUCKEYE NORTH SEA COOPERATIEF U.A., MARTANK B.V. Y LUXPOORT S.A.R.L. S/SOLICITUD DE OPINIÒN CONSULTIVA", respecto a si el objeto de la consulta es o no de notificación obligatoria.**"* (el destacado es nuestro).

19. El Sr. Secretario de Comercio Interior, en fecha 30 de julio de 2019, ordeno a esta Comisión Nacional: **"1. Adjuntar al expediente de marras el acuerdo de accionistas a que refieren las consultantes o**

documento jurídico equivalente que acredite que IFM INVESTORS PTY LTD, adquiere el control conjunto sobre TERMINALS FINANCE B.V., de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 11 del Dictamen de Voto Particular de fecha 26 de Julio de 2019. 2. Eliminar del proyecto que nos ocupa toda referencia a la Resolución N° 26/06, en tanto la misma no otorga competencias para la tramitación o resolución del presente expediente. 3. Considerar en el Proyecto a readecuar solamente el Dictamen de Mayoría de fecha 23 de julio de 2019 (IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT), emitido por la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia." (el destacado es nuestro)

20. En virtud de lo ordenado por el Sr. Secretario de Comercio Interior, esta Comisión Nacional, en fecha 30 de julio de 2019, requirió a las firmas consultantes que acompañaran el mentado documento jurídico.

21. El día 30 de agosto de 2019, las partes consultantes presentaron copia en idioma original del documento en cuestión, solicitando se le otorgara tratamiento confidencial —en virtud de lo establecido en el Art. 13 del Decreto N° 480/2018 y el Art. 1, inciso (8) de la Resolución SC N° 359/2018— y se las eximiera de presentar una traducción legalizada del mismo —de conformidad con la Resolución N° 40/2001 de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor.

III. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA

22. Sin perjuicio de haberse dado cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Secretario de Comercio Interior en su proveído de fecha 30 de julio de 2019, la posición de quienes suscriben el presente dictamen es que el documento jurídico en cuestión no resultaba necesario para evacuar la consulta que fuera efectuada el 24 de enero de 2019.²

23. En efecto, ninguno de los argumentos puestos a consideración de esta Comisión Nacional por las partes consultantes se apoyaba en la existencia o las características del documento jurídico solicitado; las partes consultantes en ningún momento del trámite insinuaron que no se habría producido un cambio en la naturaleza del control sobre las firmas involucradas que implicara que la operación no resultara notificable —si tal hubiese sido el caso, habrían existido razones válidas para instar a las partes consultantes a que acompañaran el documento en cuestión.

24. En ese sentido, y por regla general, esta Comisión Nacional concentra su análisis en los argumentos jurídicos delineados por las partes consultantes a los fines de elaborar la recomendación que finalmente se efectúa al Señor Secretario de Comercio Interior, y por ello advierte en todas sus opiniones consultivas que estas reconocen *"... como único sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a las presentaciones y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran en este dictamen, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio."*

25. Se reitera entonces que el instrumento jurídico que se ordenó acompañar es redundante para el análisis de la opinión consultiva promovida —ya que solamente acredita uno de los tantos extremos facticos que fueran reseñados por las partes consultantes—, pero en nada altera el resultado del análisis de los argumentos jurídicos de fondo esbozados por ellas y las conclusiones a las que arribara esta Comisión Nacional.

26. En virtud de lo expuesto, los Sres. Esteban Greco, Eduardo Stordeur (h), Fernanda Vicens y Marina Bidart sostienen todo lo manifestado en el Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT, recomendando además al Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes consultantes la confidencialidad y la eximición de traducción del documento jurídico que les fuera solicitado con posterioridad al dictado del dictamen mencionado.

IV. CONFIDENCIALIDAD Y EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

IV.1. Confidencialidad

27. En su presentación de fecha 30 de agosto de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo I – Confidencial».

28. En virtud de ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

29. Ahora bien, considerando que la documentación presentada por las partes consultantes importa información sensible —y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

30. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 13 del Decreto N° 480/2018 y el Art. 1, inciso (8) de la Resolución SC N° 359/2018, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

IV.2. Eximición de Traducción

31. Las partes consultantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo I – Confidencial» en su presentación de fecha 30 de agosto de 2019.

32. Ahora bien, siendo suficiente la versión en su idioma original a los fines de realizar el análisis del caso, emitir el dictamen pertinente y tomar la decisión final en el marco de estas actuaciones, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior —de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, dispensar a las partes de la traducción correspondiente.

V. CONCLUSIONES

33. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo disponer que **(a)** la operación traída a consulta el día 24 de enero de 2019, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre TERMINALS FINANCE B.V. y VTTI B.V. por parte de IFM INVESTORS PTY LTD, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, conforme lo previsto en el Art. 11, inciso (c), de la referida norma, **(b)** conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada

como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 24 de enero de 2019, la documentación acompañada como «Anexo V – Confidencial» y «Anexo VIII – Confidencial» en su presentación de fecha 13 de marzo de 2019 y la documentación acompañada como «Anexo I – Confidencial» de fecha 30 de agosto de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro, y **(c)** eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como en su presentación de fecha 30 de agosto de 2019.

34. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Se deja constancia que el Señor vocal Dr. Pablo Trevisan suscribirá su voto por separado.

¹ La descripción en detalle de la operación que motiva la opinión consultiva, la actividad de las partes, los antecedentes de la misma, el procedimiento y el análisis de la cuestión planteada por las partes consultantes se encuentran desarrollados en los Apartados I, II, III, IV y V del Dictamen IF-2019-66690984-APN-CNDC#MPYT

² Como bien señalan las partes, y puede comprobarse con facilidad de la simple lectura del documento solicitado, IFM detenta derechos que le otorgan el control sobre decisiones estratégicas comerciales y de administración de TF HOLDCO.